

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2221/2538

นาย ถ่าย ฮวางวัน กับพวก

โจทก์

นาย นิรันดร์ ยิ่งอรุณธรรม ปลัดจังหวัด สกลนคร ใน ฐานะ

จำเลย

นายทะเบียน สำนักงาน 114 จังหวัด สกลนคร

จำเลย

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง (3)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา

แม้โจทก์ทั้งสิบสองจะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ก็เป็นบุตรนาย. ซึ่งเป็นคนญวนอพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยมีชอบแล้วได้อยู่กินเป็นสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับนาง ว.ซึ่งเกิดที่จังหวัดสกลนครและมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแม้โจทก์ที่1ถึงที่8และโจทก์ที่9ถึงที่12จะมีได้ถูกถอนสัญชาติไทยและมีได้ถูกจำกัดมิให้ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337แต่โจทก์ทั้งสิบสองก็เป็นผู้ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรคหนึ่ง(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา5เพราะพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา11บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับด้วย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ ทั้ง สิบ สอง เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทยและ ให้ ถอน ชื่อ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง ออกจาก ทะเบียนบ้าน ญวน อพยพ ห้าม จำเลยกระทำการ ใด ๆ รบกวน หรือ โต้แย้ง สิทธิ เกี่ยวกับ สัญชาติ ของ โจทก์ทั้ง สิบ สอง

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ ทั้ง สิบ สอง เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทยให้ ถอน ชื่อ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง ออกจาก ทะเบียนบ้าน ญวน อพยพ ครอบครัว ที่137 ของ สำนักงาน 114 จังหวัด สกลนคร

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ที่ ทั้ง สอง ฝ่าย ไม่ โต้เถียง กันคง รับฟัง ยุดี ได้ ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย มา ว่า โจทก์ ทั้ง สิบ สอง เป็นบุตร นาย ยุง ฮวางวัน กับ นาง เวียง ห่อตัน ซึ่ง อยู่กิน เป็น สามี ภริยา กัน โดย มิได้ จดทะเบียนสมรส นาย ยุง เป็น คนญวน อพยพ ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดยมีชอบ ด้วย กฎหมาย นาง เวียง เกิด ที่ จังหวัด สกลนคร และ มี ใบ สำคัญ ประจำตัว คนต่างด้าว โจทก์ ทั้งสิบ สอง เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย จำเลย ดำรง ตำแหน่ง ปลัด จังหวัดสกลนคร และ ได้รับ การ แต่งตั้ง เป็น นายทะเบียน สำนักงาน 114 จังหวัดสกลนคร ตาม สำเนา คำสั่ง กองอำนวยการ รักษา ความ มั่นคง ภายในที่ 31/2531 เอกสาร หมายเลข จ. 4 โจทก์ ทั้ง สิบ สอง ถูก จด แจ้ง ชื่อ ลง ในทะเบียนบ้าน ญวน อพยพ ว่า เป็น ผู้ มี สัญชาติ ญวน ตาม สำเนา ทะเบียนบ้านญวน อพยพ ครอบครัว ที่ 137 และ สำเนา ทะเบียนบ้าน เอกสาร

หมาย จ. 5 และ จ. 6คดี มี ปัญหา วินิจฉัย ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย ว่า โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 8ถูก ถอน สัญชาติ ไทย และ โจทก์ ที่ 9 ถึง ที่ 12 ถูก จำกัด มิให้ ได้รับสัญชาติ ไทย หรือไม่ และ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง มีอำนาจ ฟ้อง จำเลย หรือไม่ซึ่ง จำเลย ฎีกา ว่า โจทก์ ทั้ง สิบ สอง เป็น ผู้ ไม่มี สัญชาติ ไทย โดย นาย ยุง บิดา โจทก์ ทั้ง สอง เป็น คนญวน อพยพ ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำ ว่า "บิดา " ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 มิได้ หมายถึง บิดา โดยชอบ ด้วย กฎหมาย เท่านั้นแต่ รวม ถึง บิดา ตาม ความ เป็น จริง ด้วย โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 8 เกิด ก่อนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ใช้ บังคับ โจทก์ ที่ 9 ถึง ที่ 12เกิด เมื่อ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ใช้ บังคับ แล้วโจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 8 จึง ถูก ถอน สัญชาติ ไทย ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ข้อ 1 ส่วน โจทก์ ที่ 9 ถึง ที่ 12 ก็ เป็น ผู้ ถูก จำกัด มิให้ได้รับ สัญชาติ ไทย ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ข้อ 2และ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลย ซึ่ง เป็น นาย ทะเบียน ให้ถอน ชื่อ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง ออกจาก ทะเบียนบ้าน ญวน อพยพ

ปัญหา ว่า โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 8 ถูก ถอน สัญชาติ ไทย และ โจทก์ที่ 9 ถึง ที่ 12 ถูก จำกัด มิให้ รับ สัญชาติ ไทย หรือไม่ ปรากฏว่า ก่อน ที่จำเลย จะ ยื่นฎีกา ได้ มี พระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535มาตรา 3 บัญญัติ ให้ยก เลิก ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 มาตรา 4 และ 5 บัญญัติ ให้ยก เลิก ความในมาตรา 7 แห่ง พระราช บัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 โดย ให้ ใช้ ความ ใหม่ แทนและ เพิ่ม มาตรา 7 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508ดัง มี ข้อความ ต่อไป นี้

"มาตรา 7 บุคคล ดัง ต่อไป นี้ ย่อม ได้ สัญชาติ ไทย โดย การ เกิด

(1) ผู้ เกิด โดย บิดา หรือ มารดา เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทย ไม่ว่า จะ เกิดใน หรือ นอก ราชอาณาจักรไทย

(2) ผู้ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย ยกเว้น บุคคล ตาม มาตรา 7 ทวิวรรคหนึ่ง

มาตรา 7 ทวิ ผู้ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย โดย บิดา และ มารดา เป็นคนต่างด้าว ย่อม ไม่ได้ รับ สัญชาติ ไทย ถ้า ใน ขณะ ที่ เกิด บิดา ตาม กฎหมายหรือ บิดา ซึ่ง มิได้ มี การ สมรส กับ มารดา หรือ มารดา ของ ผู้ นั้น เป็น

(1) ผู้ที่ได้รับ การ ผ่อนผัน ให้ พัก อาศัย อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทยเป็น กรณี พิเศษ เฉพาะ ราย

(2) ผู้ที่ได้รับ อนุญาต ให้ เข้า อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย เพียงชั่วคราว หรือ

(3) ผู้ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ตามกฎหมาย ว่าด้วย คนเข้าเมือง

ใน กรณี ที่ เห็นสมควร รัฐมนตรี จะ พิจารณา และ สั่ง เฉพาะ ราย ให้บุคคล ตาม วรรคหนึ่ง ได้ สัญชาติ ไทย ก็ ได้ ตาม หลักเกณฑ์ ที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้ ถือว่า ผู้ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย ซึ่ง ไม่ได้ สัญชาติ ไทย ตามวรรคหนึ่ง เป็น ผู้ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดย ไม่ได้ รับ อนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วย คนเข้าเมือง เว้นแต่ จะ มี การ สั่ง เป็น อย่างอื่นตาม กฎหมาย ว่าด้วย การ นั้น "

เมื่อ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า โจทก์ ทั้ง สิบ สอง เป็น บุตร นาย ยุง ฮวางวัน กับ นาง เวียง ห่อตัน ซึ่ง อยู่กิน เป็น สามี ภริยา โดย มิได้ จดทะเบียนสมรส นาย ยุง เป็น คนญวน อพยพ ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดยมิชอบ ด้วย กฎหมาย นาง เวียง เกิด ที่ จังหวัด สกลนคร และ มี ใบ สำคัญ ประจำตัว คนต่างด้าว แม้ โจทก์ ทั้ง สิบ สอง จะ เป็น ผู้ เกิด ในราชอาณาจักร ไทย แต่ บิดา และ มารดา ก็ เป็น คนต่างด้าว ทั้ง ใน ขณะเกิด นาย ยุง บิดา ซึ่ง มิได้ มี การ สมรส กับ นาง เวียง มารดา เป็น

ผู้ที่ เข้า มา อยู่ ใน ราชอาณาจักรไทย โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต ตาม กฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง ดังนี้ แม้ โจทก์ ที่ 1 ถึง ที่ 8 และ โจทก์ ที่ 9 ถึง ที่ 12 จะ มีได้ ถูก ถอน สัญชาติ ไทย และ มีได้ ถูก จำกัด มิให้ ได้รับสัญชาติ ไทย ตาม ประกาศของคณะ ปฏิวัติ ฉบับที่ 337 แต่ โจทก์ ทั้ง สิบ สองก็ เป็น ผู้ ไม่ได้ รับ สัญชาติ ไทย ตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง (3)แห่ง พระราช บัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5 และพระราช บัญญัติ สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11 บัญญัติ ว่าบทบัญญัติ มาตรา 7 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติ นี้ ให้ มีผล ใช้ บังคับ กับ ผู้ เกิดก่อน วันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช้ บังคับ ด้วย เมื่อ วินิจฉัย ดังนี้ แล้วกรณี จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย ข้อ ฎีกา อื่น ของ จำเลย ต่อไป "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สมพงษ์ สนธิเนตร-สมภพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในที่สุดศาลฎีกาก็ได้มีโอกาสชี้ขาดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมาตรา8ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตราที่2)พ.ศ.2535ถ้อยคำที่ใช้ในการเขียนบทบัญญัตินี้มีทั้งที่ชี้ชัดอย่างที่ดีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และอย่างที่อาจตีความเป็นอย่างไรมหาดไทยได้ตีความออกมาแล้วและการตีความดังกล่าวก็ส่งผลให้บุคคลเสียสัญชาติไทยจำนวนไม่น้อยและเมื่อเอกชนใดถูกองค์ก ย่อมมุ่งมาสู่ศาลเพื่อร้องขอความยุติธรรมในเรื่องของสัญชาติเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าความยุติธรรมในเรื่องสัญชาติย่อมอยู่ที่ และสิทธิมนุษยชนในประวัติศาสตร์ของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยที่ผ่านมาศาลไทยพยายามที่จะรักษาจุดสมดุลนี้ตลอดมาในค สัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535และเมื่อกฎหมายนี้ส่งผลกระทบทำให้เอกชนไทยจำนวนหนึ่งเสียสัญชาติไทยจึงเป็นหน้าที่ของศาลไทย ระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนจนถึงปัจจุบันคำพิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับได้พยายามให้ความยุติธรรมในส่วน ที่2)พ.ศ.2535คำพิพากษาศาลฎีกาที่2221/2538ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ศาลให้แก่เอกชนที่มาร้องขอความยุติธรรมจึงควรมาตั้งข้อสังเ ตอบต่อความต้องการของฝ่ายปกครองหรือของเอกชนและการชี้ขาดของศาลนั้นอยู่ที่จุดสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิท ฎีกาที่2221/2538ศาลฎีกาได้มีโอกาสตีความมาตรา7ทวิวรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตร ที่2)พ.ศ.2535คำพิพากษานี้จึงอาจถือเป็นตัวอย่างของคำพิพากษาเกี่ยวกับสัญชาติไทยของบุตรที่เกิดในประเทศไทยของชาย ต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบถาวร ขอให้ตระหนักว่าบุตรที่เกิดในประเทศไทยของชายต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบไม่ถาวรและหญิงต่างด้าว โดยการเกิดทั้งนี้เพราะว่าแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะประกาศการตีความคำว่า"บิดา"ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337ว่าหมาย และบิดาตามความเป็นจริง"แต่แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในอดีตมิได้ยอมรับการตีความในลักษณะดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกา ว่า"คำว่า"บิดาเป็นคนที่ต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337จึงหมายความว่าบิดาที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องเป็นบิดาโดยช บิดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย"ทั้งนี้โดยมีเหตุผลว่า"คำว่า"บิดา"ที่ใช้ในพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508มาตรา7,8,14,15,17,2 ด้วยกฎหมายมิได้ระบุใช้คำว่า"บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย"ไว้แต่อย่างใดเว้นแต่กรณีใดประสงคจะเน้นให้แตกต่างจากบิดาที่ไม่ชอบ แ่ง"จะเห็นว่าเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่337ใช้คำว่า"บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย"อย่างชัดแจ้งคำว่า"บิดา"เฉยๆในบางที่ใน ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ในประเด็นนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่468/2524ได้รับการยืนยันโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อมาอย่างเ

ที่260/2525,1724/2525,3449/2525,2450/2526,1119/2527,3381/2527,3120/2528,4316/2528,1495/2529,1959/2529,37-
2319/2530,213/2531,1513-1514/2531,2040/2531,2228-2229/2531,2760/2531,1746/2532,2935/2532,989/2533,1204-
3861/2533,4730/2533,4744/2533,4892/2533,6184/2533,6434/2534,2873/2535,1450/2536และ7227/2537 ดังนั้นการที่
ปฏิวัติฉบับที่337จึงจะต้องมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบ3ประการตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้กล่าวคือ 1.เกิดในประเทศไทย
ต่างตัวหรือในกรณีที่ไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาเป็นต่างตัว 3.บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือในกรณีที่ไม่มีบิดาที่ชอบด้วย
ไมถาวรกล่าวคือเข้าเมืองในลักษณะชั่วคราวพิเศษเฉพาะรายหรือเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ดังจะเห็นจากทั้ง
ศาลฎีกาที่2221/2538นี้เกิดที่สกลนครจากนาง เวียงห่อตัน และนาย ยุง ฮวางวัน ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2221/2538จึงเป็นเรื่องของ"บุตรของมารดาต่างตัวโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย"ปฏิ
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับว่ามารดาเข้าเมืองในลักษณะถาวรหรือชั่วคราว ตามข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในคำพิพ
ตัน เป็นคนต่างตัวเข้าเมืองมาในลักษณะถาวรกล่าวคือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ตลอดชีวิตการเข้าเมืองจึงไม่สิ้นสุด
อันทำให้ถูกส่งตัวออกนอกประเทศไทยหรือนเรศโดยทั่วไปเอกสารที่แสดงลักษณะการเข้าเมืองในลักษณะถาวรก็คือใบถิ่นที่อยู่
พ.ศ.2522หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวพ.ศ.2493ดังนั้นเมื่อปรากฏว่ามารดาของโ
ลักษณะถาวรหรือที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2221/2538เรียกว่า"มิใช่คนต่างตัวตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
ครบตามองค์ประกอบของข้อเท็จจริงที่ทำให้ตกอยู่ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337การไม่ตกอยู่ใต้กฎหมายนี้ก็คือมีสัญช
แม้ว่านาย ยุงฮวางวัน ผู้เป็นบิดาของโจทก์จะมีสถานะเป็นคนญวนอพยพที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยมิได้รับอนุญาตตาม
เป็นคนเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรเพราะวันหนึ่งเมื่อการผ่อนผันให้พักอาศัยในประเทศไทยสิ้นสุดก็ต้องออกจากประเทศไทยแ
บุตรเลยเนื่องจากบิดามีใช้บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายศาลไทยได้ยืนยันในหลายคำพิพากษาว่าลักษณะการเข้าเมืองไม่ถาวรของบิดา
เกิดในประเทศไทยจากมารดาไทยอาทิคำพิพากษาศาลฎีกาที่468/2524,260/2525,2450/2526,3381/2527,4316/2528,1495/25
2319/2530,2228-2229/2531,1746/2532,3633/2533หรือมารดาต่างตัวที่เข้าเมืองในลักษณะถาวรอาทิคำพิพากษาศาลฎีกาที่3-
ที่14ธันวาคมพ.ศ.2515อันเป็นวันที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337มีผลจึงมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามมาตรา7(
พ.ศ.2508ฉบับดั้งเดิมและไม่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ส่วนโจทก์ที่9ถึงที่12เกิดหลังวันที่14ธ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 337มีผลจึงมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ฉบับ
ปฏิวัติฉบับที่337 ดังนั้นหากศาลฎีกาตัดสินก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535ศาลก็จะต้องมีคำพิพากษายืนยันสัญชาติไทยของโจท
ตีความประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337และมีคำพิพากษาในแนวทางดังกล่าวย่อมเป็นการโอนเอียงไปในลักษณะที่ปกป้องสิทธิของบ
แนวนโยบายของรัฐในเรื่องความมั่นคงท่าทีของศาลฎีกาทำให้เอกชนที่มีปัญหาในเรื่องสัญชาติอาจหลบหลีกประกาศคณะปฏิวัติ
สมรสกับหญิงต่างตัวเข้าเมืองไม่ถาวรก็ต้องจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยแต่ถ้าชายต่างตัวเข้าเมืองไม่ถาวรต้อง
ทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยหรือหากเป็นการสมรสระหว่างคนต่างตัวถ้าชายต่างตัวเข้าเมืองถาวรต้องการจะสมรสกับ
จดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยหรือถ้าชายต่างตัวเข้าเมืองไม่ถาวรต้องการจะสมรสกับหญิงต่างตัวเข้าเมืองถาวรก็จ
สัญชาติไทยหรือถ้าทั้งชายและหญิงเป็นต่างตัวเข้าเมืองไม่ถาวรทางแก้ปัญหาก็อาจจะไปถึงกับการลงชื่อผู้อื่นที่มีสัญชาติไทยเป็
สุดบัตรซึ่งการแก้ปัญหามันย่อมผิดกฎหมายแน่นอนแต่ก็เป็นที่ทำกันในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามนักสิทธิมนุษยชนเ
คณะปฏิวัติฉบับที่337เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหากพิจารณาในแง่มนุษยธรรมในกรณีที่ครอบครัวก่อตั้งอย่างชอบด้วยกฎหมายกล่าวว่าค
มารดาของบุตรการให้ลักษณะเข้าเมืองของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นตัวชี้ว่าบุตรมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและขอ
ด้วยกฎหมายบุตรก็ย่อมอยู่ภายใต้อำนาจปกครองสูงสุดของบิดามีใช้มารดาหากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ที่ไหนบุตรก็น่าจะอยู่ด้
กฎหมายเข้าเมืองแบบถาวรบุตรก็ควรมีสัญชาติไทยเพราะบุตรย่อมอยู่ในประเทศไทยในลักษณะถาวรกับบิดาในกรณีนี้แม้มารดา
ก็ตามมารดาก็ยังคงมีสิทธิอยู่กับครอบครัวได้ตลอดไปกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของประเทศใดก็ตามยอมผ่อนผันเสมอสำหรับค
ตนทั้งนี้เนื่องจากการให้มารดาออกไปจากประเทศก็จะเป็นการแยกสลายครอบครัวและทำลายเสถียรภาพของครอบครัวทันทีการ

มนุษยชนที่นานาประเทศยอมรับอย่างชัดเจนที่สุดแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามหากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเข้าเมืองแบบไม่ถาวรบุตรต้องออกไปจากประเทศไทยในวันหนึ่งในกรณีนี้แม้มารดาจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบถาวรหรือเป็นไทยลักษณะเข้าเมืองถาวรมารดาก็ไม่ส่งผลต่อสัญชาติไทยของบุตรเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรย่อมจะเหนียวแน่นกว่าเมื่อสามีออกไปจากประเทศหัวหน้าครอบครัวออกไปด้วยสัญชาติไทยจึงไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบุตรในสถานการณ์นี้ ถ้าบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบถาวรบุตรก็ควรมีสัญชาติไทยเพราะบุตรย่อมอยู่ในประเทศไทยในลักษณะถาวรกับมารดาในมารดาและบุตรเหนียวแน่นมากกว่าเพราะกฎหมายไม่รับรองความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริยาและตลอดจนระหว่างบิดาและบุตรด้วยกฎหมายของหญิงและมีใช้บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรความเป็นครอบครัวเกิดในทางข้อเท็จจริงมิใช่ในทางกฎหมายโดยกฎหมายไม่เกิดระหว่างกันดังนั้นลักษณะเข้าเมืองไม่ถาวรของบิดาจึงไม่น่าจะมีผลต่อสัญชาติไทยของบุตรการอยู่ในประเทศไทยกลับกันถ้ามารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบไม่ถาวรบุตรก็ไม่ควรมีสัญชาติไทยเพราะบุตรย่อมออกไปจากประเทศไทยพร้อมกับลักษณะเข้าเมืองถาวรของบิดาจึงไม่น่าจะมีผลต่อสัญชาติไทยของบุตรเช่นกันเพราะบิดามีผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ขอให้สังเกตปฏิวัติฉบับที่337ของศาลไทยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการรักษาเสถียรภาพของครอบครัวอันเป็นหลักมนุษยธรรมที่สำคัญที่กระทรวงมหาดไทยก็ยังยืนยันการตีความว่า"บิดา"ในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ว่าหมายความว่า"ทั้งบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถึงปีพ.ศ.2535จะเห็นว่าคดีสัญชาติเกี่ยวกับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ระหว่างเอกชนผู้เสียสัญชาติไทยและกระทรวงมหาดไทยปฏิวัติฉบับที่337ถูกยกเลิกขอให้สังเกตว่าถ้ามีศาลปกครองข้อพิพาทที่ยืดเยื้ออย่างนี้คงจบไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2524กล่าวคือตั้งแต่วันที่กับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337มีผล ในแง่ของนักวิชาการการตีความประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ในทั้ง2แนวทางมีข้อบกพร่องกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นการขัดต่อหลักการรักษาเสถียรภาพของครอบครัวซึ่งขัดต่อหลักมนุษยธรรมแน่นอน นอกจากนั้นหากพบว่ากฎหมายระหว่างประเทศยอมรับผลในทางระหว่างประเทศของสัญชาติที่รัฐกำหนดให้เอกชนที่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับตัวจริงระหว่างรัฐและเอกชนมีหลายข้อเท็จจริงอาทิการสืบสายโลหิตการเกิดในดินแดนของรัฐการสมรสกับผู้มีสัญชาติของรัฐการอาศัยนานพอสมาควรดังนั้นการที่ประเทศไทยจะกำหนดไม่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยหากบุพการีหลักมิได้มีสิทธิอยู่ในตระหนักว่าเราได้ละทิ้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับประเทศไทยกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับอำนาจอธิปไตยของรัฐที่จะมีกฎหมายกำหนดสัญชาติไทยที่เคร่งครัดยอมไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นที่น่าพิจารณาว่าการกำหนดปฏิบัติหรือไม่หากเอกชนนั้นมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับประเทศไทยและโดยปกติธรรมดาเขาควรมีสัญชาติของรัฐที่มีความสัมพันธ์ญาติเขากลับไม่มีปรากฏเช่นนี้ย่อมชี้หรือไม่ว่ากฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม แต่อย่างไรก็ตามการตีความของฉบับที่337ก็มีข้อบกพร่องหากเราพิจารณาพฤติกรรมของเอกชนที่พยายามจะหลีกเลี่ยงกฎหมายความบกพร่องที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสถียรภาพของครอบครัวแต่อยู่ที่การกำหนดให้ลักษณะการเข้าเมืองของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นปัจจัยหลักในกลไกของประเทศไทยต้องยอมรับในปัจจุบันนี้คือสังคมมนุษย์มิได้ให้ความสำคัญต่อการจดทะเบียนสมรสเท่าที่ควรการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่มีโลกตะวันตกและโลกตะวันออกแต่ชายก็ยังเป็นบุคคลหลักในครอบครัวในครอบครัวที่มีบิดาบิดาก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวความเป็นจริงทั้งบิดาตามข้อกฎหมายและบิดาตามข้อเท็จจริงต่างก็เป็นผู้กำหนดว่าครอบครัวจะอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรหรือประเทศไทยเขาก็ควรจะพยายามชวนชายที่จะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกรณีที่เขาได้รับสิทธิก่อตั้งในประเทศไทยอย่างถาวรในกรณีที่เขาไม่ได้รับแม้เขาจะต้องการก่อตั้งครอบครัวในประเทศไทยเขาก็ทำไม่ได้เพราะเมื่อสิทธิออกจากประเทศไทยเขาจะต้องไปก่อตั้งครอบครัวในประเทศอื่นดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุตรของบิดาในกรณีแรกควรจะได้อย่างถาวรจะทำให้เขาและครอบครัวถูกผสมผสานในสังคมไทยในที่สุดการที่บุตรไม่ได้สัญชาติไทยจะเป็นผลร้ายเพราะเมื่อเขากลายเป็นต่างด้าวเขาก็จะรู้สึกแปลกแยกจากสังคมที่แวดล้อมตัวเขาความเป็นต่างด้าวจะทำให้เขาใช้สิทธิได้ไม่สมบูรณ์ในสังคมไทยทั้งและปัญหาที่เขาได้รับจะทำให้เขามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสังคมไทยอาจจะแค่ไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเกินเลยไปจนถึงขัดครอบครัวที่บิดาไม่มีตัวตนภาระการนำครอบครัวก็จะเป็นของมารดาดังนั้นลักษณะการเข้าเมืองของมารดาจะเป็นตัวกำหนดว่าบุตรเมืองแบบถาวรบุตรก็ควรมีสัญชาติไทยแต่ถ้ามารดาเข้าเมืองแบบไม่ถาวรบุตรก็ไม่ควรมีสัญชาติไทยการกำหนดให้สัญชาติไทยโดย

จะสามารถรักษาหลักเสถียรภาพของครอบครัวไว้ได้อย่างแน่นอนทั้งในแง่ความมั่นคงแห่งรัฐบุตรของคนต่างด้าวที่จะได้สัญชาติไทย
เกินไปนักที่ฝ่ายปกครองจะควบคุมได้ ยังมีการตั้งจากนักสังคมวิทยาอีกว่าในปัจจุบันพฤติกรรมของมนุษย์เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไม่
กำหนดที่ตั้งของครอบครัวหญิงอาจจะเป็นผู้กำหนดที่ตั้งของครอบครัวก็ได้หากมีปัจจัยอื่นมาแทรกซ้อนเดิมเราอาจจะเชื่อว่าหญิง
ชายเดิมแม้ในกฎหมายสัญชาติจึงมักกำหนดให้หญิงเสียสัญชาติของตนโดยอัตโนมัติเมื่อสมรสกับสามีต่างด้าวเพราะในทางปฏิบัติ
ให้สัญชาติแก่หญิงโดยอัตโนมัติเมื่อสมรสกับชายแต่ในปัจจุบันแนวความคิดในเรื่องนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปปรากฏการณ์ที่ชายมาอา
สังคมไทยเราพบชายต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะสมรสกับหญิงไทยมากขึ้นหากเราจะยอมรับปรากฏการณ์ทางสังคม
ในประเทศไทยของกลุ่มสมรสต่างด้าวซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิอยู่ถาวรในประเทศไทยได้สัญชาติไทยเพราะการที่บิดาหรือมารดามีสิ
ไปได้มากกว่าครอบครัวนั้นจะก่อตั้งในประเทศไทยกรณีที่จะไม่ให้สัญชาติไทยแก่บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวน่าจะมีกรณีเดียว
เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรทั้งคู่เพราะในสถานการณ์นี้ครอบครัวนี้ไม่มีโอกาสก่อตั้งในประเทศไทยได้เลยจึงไม่จำเป็นต้องยอมรับ
เห็นว่าแนวความคิดอย่างนี้เป็นแนวความคิดที่เน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมากที่สุดนอกจากนั้นการกำหนดให้สัญชาติไทย
นี้จะสามารถรักษาหลักเสถียรภาพของครอบครัวไว้ได้แต่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงหลักความมั่นคงของรัฐเท่าที่ควรเพราะจะมีบุคคลที่
สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนความสมดุลระหว่างคนไทยโดยหลักสืบสายโลหิตและคนไทยโดยหลักดินแดนที่มีบิดาและมารดาต่าง
สำหรับกระทรวงมหาดไทยบุตรของคนต่างด้าวที่ควรจะมีสัญชาติไทยก็คือบุตรซึ่งบิดาและมารดามีสิทธิเข้าเมืองอย่างถาวรเท่านั้น
ฝ่ายใดเท่านั้นมีสิทธิเข้าเมืองถาวรก็ไม่ควรมีสัญชาติไทยจะเห็นว่าแนวความคิดของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงโอกาส
แนวความคิดดังกล่าวจึงไม่ให้ความสำคัญทั้งติดหลักการรักษาเสถียรภาพของครอบครัวและสิทธิมนุษยชนเลยแนวความคิดอย่าง
แรงจากคนต่างด้าวรัฐมีความจำเป็นจะต้องระมัดระวังการแทรกแซงจากรัฐต่างประเทศ การร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ
เมื่อมาตรา7วิญญูประกาศออกมาใช้แทนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ซึ่งถูกยกเลิกเราจึงพบว่าบทบัญญัติของมาตรานี้มีทั้งที่ขัด
อาจตีความเป็นอย่างไก็ได้ เป็นที่ชัดเจนที่จะกล่าวว่าบุคคลที่จะตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่ง
บัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535จะต้องมีองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของมาตรา7ทวิวรรคที่1ดังต่อไปนี้ 1.เกิดใ
ต่างด้าวซึ่งอาจจะจดทะเบียนสมรสกันในขณะที่บุตรเกิดหรือไม่ก็ได้ 3."ในขณะที่เกิดมีบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสม
ต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร จะเห็นว่าในแต่ละองค์ประกอบแห่งข้อเท็จจริงจะมีทั้งที่ดีความเป็นอย่างอื่นมิได้และที่อาจตี
แห่งข้อเท็จจริงข้อที่1และ2นั้นจะเห็นว่าเป็นกรณีของเรื่องที่ดีความเป็นอย่างอื่นมิได้เลยข้อเท็จจริงที่ว่า"เกิดในประเทศไทย"เป็นล
เป็นต่างด้าวของทั้งบิดาและมารดานั้นและการไม่ให้ความสำคัญแก่การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดาก็ชัดเจนมากจนตี
ลักษณะนี้ทำให้มาตรา7ทวิไม่อาจส่งผลร้ายต่อบุตรของบุคคลไทยและต่างด้าวดังเช่นที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337เคยก่อให้เกิด
ข้อที่3นั้นเป็นกรณีที่ตีความเป็นอย่างไรก็ได้ถ้อยคำของกฎหมายมีว่า"ในขณะที่เกิดมีบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสม
เกิดขึ้นก็คือเราจะตีความคำว่า"หรือ"ทั้ง2คำนี้อย่างไร กระทรวงมหาดไทยประกาศการตีความมาตรา7ทวิตามจุดยืนของตนกล่าวค
ก็ต่อเมื่อทั้งบิดาและมารดามีลักษณะเข้าเมืองในลักษณะถาวรคำว่า"หรือ"ในทั้ง2ที่จึงถูกแปลความว่า"และ"ดังนั้นกรณีที่ถูกระ
ไทยก็คือ 1.บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งทั้งคู่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 2.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะถาวรแ
ถาวร 3.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรและมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะถาวร นักสิทธิมนุษยชนอยากจะใ
กระเทือนต่อบุคคลน้อยที่สุดกล่าวคือบุคคลที่จะตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิก็คือบุตรของบิดาและมารดาที่มีลักษณะเข้าเมืองแบบไม่
ต่อไปนี้อย่าไม่เสียสัญชาติไทยเพราะมาตรา7ทวิกล่าวคือ 1.บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งทั้งคู่เข้าเมืองในลักษณะถาวร 2.บุ
ถาวรและมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 3.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรและมารดาต่างด้าวเข้าเม
ซึ่งปรารถนาจะรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนการตีความที่ควรจะเหมาะสมในสภาพสังคมไทยป
สถาบันครอบครัวกล่าวคือการใช้ลักษณะการเข้าเมืองของบุคคลหลักของครอบครัวเท่านั้นเป็นปัจจัยในการกำหนดสัญชาติไทยโดย
ให้"บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย"เป็นบุคคลหลักของครอบครัวเป็นข้อพิจารณาที่บกพร่องและนำมาซึ่งการหลีกเลี่ยงกฎหมายเราก็อาจ
ของครอบครัวในกรณีที่มีตัวบิดาเท่านั้นจะใช้ลักษณะการเข้าเมืองของบิดาเป็นตัวกำหนดว่าบุตรควรมีสัญชาติไทยหรือไม่ในกรณีที่

การเข้าเมืองของมารดาเป็นตัวกำหนดว่าบุตรควรมีสัญชาติไทยหรือไม่ดังนั้นการตีความมาตรา7ทวิควรจะใช้ลักษณะการเข้าเมืองว่า"หรือ"ทั้ง2คำจึงมีหน้าที่ไม่เหมือนกันกล่าวคือ"ในขณะที่เกิดมีบิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาเมืองที่ใช้อาจจะเป็นลักษณะเข้าเมืองของ"บิดาตามกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดา"ก็ได้แต่ในกรณีที่ไม่มีบิดาลักษณะเมืองของมารดาดังนั้นลักษณะเข้าเมืองที่ใช้ในมาตรา7ทวิจึงอาจจะเป็นลักษณะเข้าเมืองของ"บิดาหรือมารดา"ก็ได้คำว่า"หรือ"คำแรกกฎหมายหรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดา"คำว่า"หรือ"คำที่สองเป็นเพียงตัวเชื่อมระหว่าง"บิดาหรือมารดา"โดยวิธีการตีความมาตรา7ทวิกล่าวคือ 1.บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งทั้งคู่เข้าเมืองในลักษณะถาวร 2.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 3.บุตรของมารดาต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะถาวรโดยไม่ปรากฏตัวบิดาดังนั้นบุคคลดังต่อไปนี้ย่อมตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิกล่าวคือ 1.บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งทั้งคู่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 2.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะถาวรและมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 3.บุตรของมารดาต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะถาวรโดยไม่ปรากฏตัวบิดาดังนั้นบุคคลดังต่อไปนี้ย่อมตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิกล่าวคือ 1.บุตรของบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งทั้งคู่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร 2.บุตรของบิดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรและมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะถาวร 3.บุตรของมารดาต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะถาวรโดยไม่ปรากฏตัวบิดา ในความเห็นที่แตกต่างกันในการตีความมาตรา7ทวิดังกล่าวความเห็นที่ศาลฎีกาเลือกใช้ในการตัดสินคดีจะรื้อฟื้นคดีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนของบุคคลภายใต้มาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติของศาลฎีกาในเรื่องมาตรา7ทวิจึงเป็นที่รอคอยอย่างยิ่งสำหรับวงการนิติศาสตร์ปัจจุบัน ในปัจจุบันมีคำตอบบางส่วนจากศาลฎีกาที่7376/2537และคำพิพากษาศาลฎีกาที่2221/2538 ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่7376/2537ศาลฎีกาชี้ว่าบุตรของนาง จุดและนาย เลีประเทศไทยไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิแต่เหตุผลที่ศาลให้ในคำพิพากษานี้ก็คือ"ความเป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยข้อที่3"ของนาง จุดและนาย เลียนเกิดในวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535มิใช่ในวันที่บุตรเกิดศาลฎีกาเห็นว่าบุตรมีสัญชาติไทยเพราะในสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยมิใช่คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบไม่ถาวรดังนั้นในคำพิพากษายังไม่มีโอกาสที่จะแสดงการ